EDU MIN
Centro de Capacitación Especializado en Minería, Industria y Negocios

DIPLOMADO DE ALTA ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO MINERO

MÓDULO II: JURISDICCIÓN MINERA, REGULACIÓN LABORAL Y NORMATIVA DE SEGURIDAD

CLASE 09 Y 10: JURISDICCIÓN MINERA, MARCO LEGAL Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN CONCESIONES MINERAS

PRESENTADO POR :
DOC. REGINALDO ANDIA NAVARRO

INTRODUCCIÓN

La minería en el Perú tiene diferentes competencias jurídicas, dependiendo de la situación a analizar.



ÍNDICE

01 Concepto y organización.

02 Concesiones mineras. (procedimientos y administración).

03 Resolución de conflictos en el ámbito minero (procedimientos y recursos).

04 Jurisprudencia en minería (fundamentos, principios legales relacionados a las concesiones mineras)..

TEMA 1

CONCEPTO Y ORGANIZACIÓN DE JURISDICCIÓN MINERA.



La Jurisdicción minera se encuentra regulada entre los artículos 93º al 110º del TUO de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo 014-92-EM.



Es necesario advertir que las normas relacionadas con la Jurisdicción se encuentran desactualizadas debido a los diversos cambios normativos. Así, tenemos por ejemplo que, el Registro Público de Minería como entidad competente para otorgar y registrar concesiones mineras, ya no existe. El Registro Público de Minería - RPM fue creado por Decreto Ley N° 17872 del 28 de octubre de 1969 como órgano del Ministerio de Energía y Minas; luego, fue reconocido como Institución Pública Descentralizada por Decreto Legislativo Nº 110 del 12 de junio de 1981. El Registro Público de Minería, era un organismo público descentralizado del sector Energía y Minas donde funcionaba la Oficina de Concesiones Mineras, ante la cual se tramitaba los petitorios y denuncios mineros; asimismo, contaba con un Área Registral compuesta por varias Oficinas Registrales a nivel nacional denominadas Oficinas de Concesiones y Registros Mineros, ante las cuales se inscribían los títulos de las concesiones mineras y demás actos relacionados.





El año 2000 sucedió el primer cambio en la jurisdicción minera, pues en dicho año el área registral del Registro Público de Minería fue transferido a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP, según lo dispuesto en la IV Disposición Transitoria de la Ley Nº 26366 del 14/10/1994, I Disposición Transitoria de la Ley 26615 del 24/05/1996, Resolución Jefatural Nº 0109-2000- RPM-A del 24/05/2000 y Resolución de la SUNARP Nº 100-2000-SUNAP-SN del 25/05/2000.

SUNARP Y LA JURISDICCIÓN MINERA

Actualmente, SUNARP comprende lo siguiente en jurisdicción minera:



01

Dentro del Registro de Propiedad Inmueble se encuentra el Registro de Derechos Mineros, donde se anotan preventivamente o se inscriben los denuncios, petitorios, concesiones y demás actos relacionados a éstos.

02

El Registro de Personas Jurídicas se inscriben las Sociedades Mineras de Responsabilidad Limitada y demás actos relacionados con éstas.

Las demás funciones no registrales, tales como:

- Otorgamiento de Concesiones Mineras, su incorporación al Catastro Minero y la administración del Derecho de Vigencia y la Penalidad



continuaron desarrollándose desde el año 2000 hasta el año 2007 a través de una nueva institución pública descentralizada denominada Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero - INACC conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 015-2001- EM de fecha 28 de marzo de 2001.



Posteriormente, en el año 2007 sucedió otro cambio en la jurisdicción minera, pues, mediante Decreto Supremo Nº 008-2007-EM, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 22 de febrero de 2007, se aprobó la fusión por absorción del Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero - INACC con el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – INGEMMET, disponiéndose que el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico - INGEMMET sea la entidad incorporante.

Dicha fusión concluyó el 30 de junio de 2007, conforme lo descrito en el artículo único de la Resolución Ministerial N° 260-2007-MEMDM, publicada el 01 de junio de 2007.

INGEMMET

Organismo Técnico Especializado del Gobierno Nacional perteneciente al Sector Energía y Minas, que tiene las siguientes funciones principales:

1) Obtener, conservar, difundir la información geológica y fomentar la investigación minera y metalúrgica del país.

2) Otorgar títulos de concesión minera a los solicitantes sujetos al régimen general; administrar el catastro minero nacional; administrar el derecho de vigencia y la penalidad.

Tenía como función obtener, conservar, difundir la información geológica y fomentar la investigación minera y metalúrgica, debiendo para ello desarrollar un Sistema de Información Básica para el fomento de la inversión.

1979 | **2007** | **2023** | **SOON**

Creación de INGEMMET

resultado de la fusión del Instituto Científico y Tecnológico Minero (INCITEMI) con el Instituto de Geología y Minería (INGEOMIN).

Respecto a los Gobiernos Regionales, según el artículo 27º numeral 2 de la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización, promulgado el 17 de julio del 2002, se dispuso que el gobierno nacional transfiera las competencias y funciones sectoriales a los gobiernos regionales y locales, en la forma y plazos establecidos en dicha ley.

Asimismo, de acuerdo al inciso c) del artículo 36 de la referida Ley de Bases de la Descentralización, se estableció que la promoción, gestión y regulación de actividades económicas y productivas en el ámbito y nivel correspondiente al Sector Minas, es competencia compartida entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Regional.



Sobre el particular, el artículo 59º inciso f) de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, promulgado el 16 de noviembre del 2002, precisó como función específica del Gobierno Regional la de otorgar concesiones mineras a la pequeña minería y minería artesanal de la región.



Luego de varios Planes de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales, mediante Decreto Supremo Nº 068-2006-PCM, se dispuso como fecha de culminación de transferencia de la función de otorgar concesiones para pequeña minería y minería artesanal al 31 de diciembre del 2007, el cual incluyó las facultades de recepción de petitorios, tramitación, otorgamiento y extinción de concesiones mineras, y en general todo el Procedimiento Ordinario Minero relativo a esta función, conforme a la Ley General de Minería y sus Reglamentos.

El Consejo de Minería

Autoridad minera de más alto nivel dentro de la jurisdicción administrativa en asuntos mineros.

El Consejo de Minería resuelve en última instancia todos los asuntos mineros que son materia de resoluciones por parte de los órganos de primera instancia administrativa minera, entre las cuales se encuentran: la Dirección General de Minería y la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas; asimismo, la Dirección de Concesiones Mineras y la Presidencia del Consejo Directivo del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, conforme a lo dispuesto en el artículo 94º del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-EM.



- Contra lo resuelto por el Consejo de Minería no procede recurso alguno en la vía administrativa; sin embargo, a solicitud de parte y dentro del plazo máximo de siete días de notificada la resolución, podrá corregir cualquier error material o numérico o ampliarse el fallo respecto a los puntos omitidos.

- Contra lo resuelto por el Consejo de Minería procede iniciar un proceso contencioso administrativo dentro de los 3 meses siguientes a la notificación de la Resolución emitida, mediante la interposición de la demanda ante el Juzgado Contencioso Administrativo del lugar del domicilio del demandado o del lugar donde se produjo la actuación materia de la demanda o el silencio administrativo.

Al respecto si bien es cierto los Juzgados o Salas Contenciosos Administrativos no se encuentran comprendidos dentro de la Jurisdicción administrativa minera, sus intervenciones en el otorgamiento o vigencia de las concesiones mineras son muy importantes, pues son quienes decidirán finalmente sobre tales cuestiones.

		REGIMEN GENERAL			
ACTIVIDADES MINERAS	RÉGIMEN CONCESIONES	Otorgamiento de concesión	Certificación Ambiental	Autorización de operaciones o funcionamiento	Fiscalización (seguridad y ambiental)
EXPLORACIÓN	Concesión Minera	INGEMMET	DGAAM	DGM	OSINERGMIN (Seguridad de Infraestructura) SUNAFIL (Seguridad y Salud Ocup.) OEFA (Ambiental)
EXPLOTACIÓN			DGAAM (EIAsd) SENACE (EIAd)		
BENEFICIO	Concesión de beneficio	DGM			
LABOR GENERAL	Concesión de Labor General				
TRANSPORTE MINERO	Concesión de Transporte Minero				

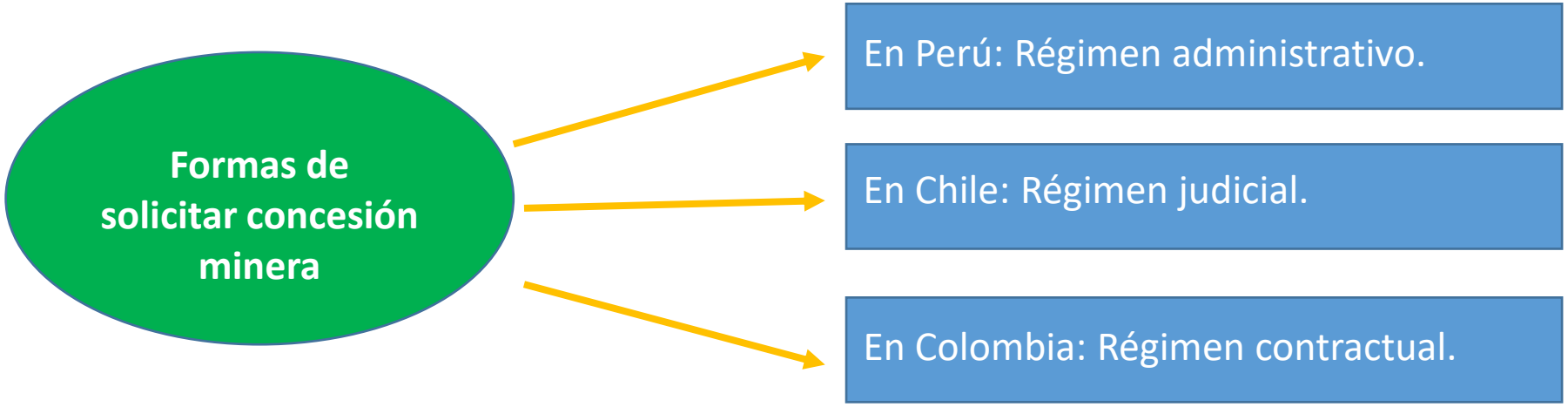
		Pequeña Minería (PPM) y Minería Artesanal (PMA)			
ACTIVIDADES MINERAS	RÉGIMEN CONCESIONES	Otorgamiento de concesión	Certificación Ambiental	Autorización de operaciones o funcionamiento	Fiscalización (seguridad y ambiental)
EXPLORACIÓN	Concesión Minera	GOBIERNO REGIONAL (DREM o GREM)			
EXPLOTACIÓN					
BENEFICIO	Concesión de beneficio				
LABOR GENERAL	Concesión de Labor General				
TRANSPORTE MINERO	Concesión de Transporte Minero				

TEMA 2

CONCESIONES MINERAS (PROCEDIMIENTOS Y ADMINISTRACIÓN).



La concesión minera. Unos datos comparativos.



En el Perú, el sistema de otorgamiento de concesiones mineras es un sistema mixto, que comprende una etapa procedimental desde la presentación del petitorio ante las entidades competentes de la jurisdicción administrativa minera, hasta agotar la última instancia administrativa; y de ser necesario, una etapa procesal ante los órganos competentes del Poder Judicial.

Sujetos de la actividad minera

EMPRESA MINERA

Es la persona natural o jurídica que ejecuta las acciones y trabajos de la actividad minera, de acuerdo a las normas legales vigentes. *(D.S. 024-2016-EM: Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería)*.

EMPRESA CONTRATISTA MINERA

Es toda persona jurídica que, por contrato, ejecuta una obra o presta servicio a los titulares de actividades mineras, en las actividades de exploración, desarrollo, explotación y/o beneficio, y que ostenta la calificación como tal emitida por la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas. *(D.S. 024-2016-EM)*.

(D.S. 005-2008-EM: Registro de Empresas Especializadas de Contratistas Mineros, modificado por el D.S. 021-2008-EM).

EMPRESA CONTRATISTA DE ACTIVIDADES CONEXAS

Es toda persona natural o jurídica que realiza actividades auxiliares o complementarias a la actividad minera por encargo del titular de actividad minera. *(D.S. 024-2016-EM)*.

Etapas de la concesión minera.

1) Presentación del petitorio minero.
2) Incorporación en el Catastro.
3) Primer Dictamen Técnico y Legal.
4) Publicación y entrega de los avisos de petitorio minero.
5) Segundo Dictamen Técnico y Legal.
6) Otorgamiento del título de concesión minera.
7) Publicación y consentimiento del título de concesión minera.
8) Inscripción registral del título de concesión minera.

a) Presentación de petitorio minera.

Artículo 39º.- Para los solicitantes comprendidos en el régimen general, el Derecho de Vigencia es de US$ 3,00 o su equivalente en moneda nacional por año y por hectárea solicitada u otorgada. Para los pequeños productores mineros, el Derecho de Vigencia es de US$ 1.00 o su equivalente en moneda nacional por año y por hectárea solicitada u otorgada. Para los productores mineros artesanales el Derecho de Vigencia es de US$ 0.50 o su equivalente en moneda nacional por año y por hectárea solicitada u otorgada

Las características o condiciones de los Pequeños Productores Mineros (PPM) o Productores Mineros Artesanales (PMA) se encuentran regulados en el artículo 91º del TUO de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-EM que señala:

Son pequeños productores mineros (PPM) los que:

1. En forma personal o como conjunto de personas naturales, o personas jurídicas conformadas por personas naturales o cooperativas mineras o centrales de cooperativas mineras se dedican habitualmente a la explotación y/o beneficio directo de minerales; y

2. Posean, por cualquier título, hasta dos mil (2,000) hectáreas, entre denuncios, petitorios y concesiones mineras; y, además.

3. Posean, por cualquier título, una capacidad instalada de producción y/o beneficio no mayor de trescientas cincuenta (350) toneladas métricas por día. En el caso de los productores de minerales no metálicos y materiales de construcción, el límite máximo de la capacidad instalada de producción y/ o beneficio será de hasta un mil doscientas (1,200) toneladas métricas por día. En el caso de los yacimientos metálicos tipo placer, el límite máximo de la capacidad instalada de producción y/o beneficio, será de tres mil (3,000) metros cúbicos por día.

Son productores mineros artesanales (PMA) los que:

1. En forma personal o como conjunto de personas naturales o personas jurídicas conformadas por personas naturales, o cooperativas mineras o centrales de cooperativas mineras se dedican habitualmente y como medio de sustento, a la explotación y/o beneficio directo de minerales, realizando sus actividades con métodos manuales y/o equipos básicos; y

2. Posean, por cualquier título, hasta un mil (1,000) hectáreas, entre denuncios, petitorios y concesiones mineras; o hayan suscrito acuerdos o contratos con los titulares mineros según lo establezca el reglamento de la presente ley; y, además;

3. Posean, por cualquier título, una capacidad instalada de producción y/o beneficio no mayor de veinticinco (25) toneladas métricas por día. En el caso de los productores de minerales no metálicos y de materiales de construcción, el límite máximo de la capacidad instalada de producción y/o beneficio será de hasta cien (100) toneladas métricas por día.

En el caso de los yacimientos metálicos tipo placer, el límite máximo de capacidad instalada de producción y/o beneficio será de doscientos (200) metros cúbicos por día.

Es requisito indispensable para el inicio de los procedimientos de competencia del Gobierno Regional, señalados en la presente norma, que el administrado cuente con la **constancia** de pequeño productor minero o productor minero artesanal, vigente, expedida por la Dirección General de Minería.

https://www.gob.pe/751-obtener-y-renovar-la-condicion-de-pequeno-productor-minero-o-productor-minero-artesanal

https://dremsm.gob.pe/obtener.html

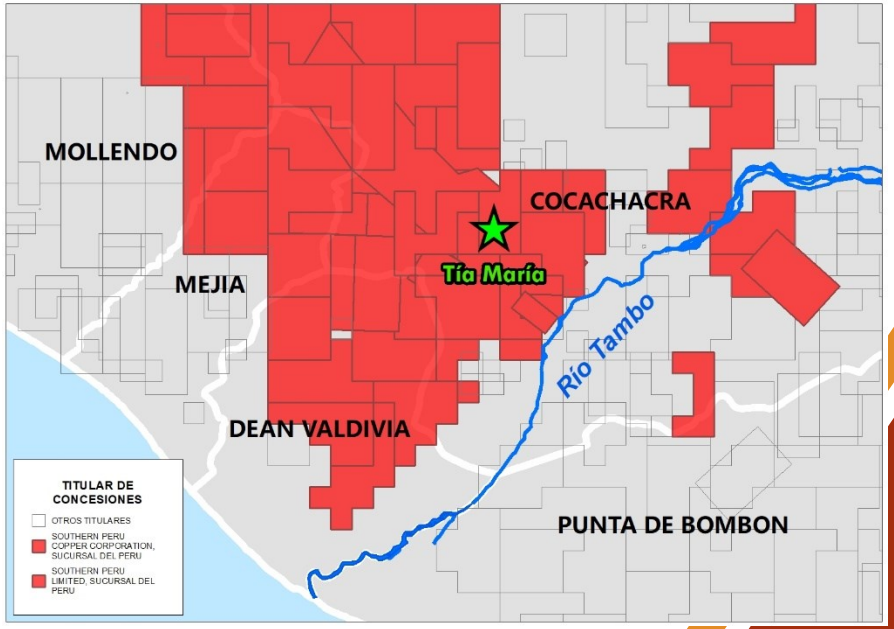
Si un petitorio minero se ubicara entre dos o más regiones, es competente el Gobierno Regional donde se ubica la mayor parte del área de acuerdo a la Cartografía Digital Censal elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI.

Igual regla se aplicará para el inicio de los procedimientos mineros señalados en el artículo 10º del presente decreto supremo, que sean de competencia regional.

El INGEMMET identifica en el SIDEMCAT las cuadrículas que se ubican en dos o más circunscripciones regionales y las áreas que deban solicitarse conforme al procedimiento señalado en el artículo 12º de la Ley Nº 26615, identificando además al Gobierno Regional competente sobre cada cuadrícula y área, en función en donde se ubique la mayor parte de la cuadrícula o área, de acuerdo a la Cartografía Digital Censal elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI.

b) Incorporación en el catastro.

Conforme al citado artículo 11º del Decreto Supremo Nº 084-2007-EM, luego de la presentación del petitorio, la solicitud del petitorio minero debe ser escaneada y remitida por correo electrónico o fax por la autoridad minera del ámbito nacional o regional al Instituto Geológico Minero y Metalúrgico - INGEMMET en el día de la presentación, bajo responsabilidad, con la finalidad de verificar los datos consignados al Sistema de Derechos Mineros y Catastro - SIDEMCAT e ingresarlos al Sistema de Cuadrículas.



c) Tercera etapa: PRIMER DICTAMEN TÉCNICO Y LEGAL.

Luego de la incorporación de las coordenadas en el Precatastro minero, el personal de la mesa de partes de la autoridad minera nacional o regional forma el expediente administrativo con los documentos originales del petitorio, el cual es remitido al área técnica y luego a su área legal para la primera evaluación y dictamen correspondiente. Asimismo, la copia del petitorio minero es custodiada por la entidad por motivos de seguridad de la información. El área técnica (denominado Unidad Técnico Operativa en la Dirección de Concesiones Mineras del INGEMMET o área técnica en la Dirección Regional de Energía y Minas) se encuentra conformado por profesionales en ingeniería o carreras afines, quienes luego de evaluar el petitorio emitirán un primer informe o dictamen técnico. En el Primer Dictamen o Informe Técnico el área técnica debe observar los defectos, situaciones especiales, impedimentos y restricciones en el área del petitorio.

Errores que deben observarse

1) Error en la extensión superficial (subsanable)
2) Error en la ubicación del área solicitada (subsanable)
3) Error en las coordenadas U.T.M.
4) Falta de colindancia por un lado dentro del conjunto de cuadrículas solicitadas.
5) Exceso en el área máxima establecida por la Ley.
6) Error en la petición al haberse solicitado ante autoridad nacional o regional no competente.
7) Error en la petición al haberse solicitado sobre derechos mineros extinguidos no publicadas de libre denunciabilidad o peticionadas en forma anticipada (caso donde el nuevo petitorio es denominado petitorio prematuro).
8) Para el caso de los petitorios solicitados ante los Gobiernos Regionales, el área técnica deberá verificar la presentación de la constancia de calificación de Pequeños Productores Mineros o Productores Mineros Artesanales vigente y que las hectáreas solicitadas no sobrepasen el límite máximo señalado por el artículo 91º del TUO de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-EM, caso contrario deberá advertirlo en su primer informe técnico.

Sobre Zonas o Áreas Restringidas a la Actividad Minera:

- Áreas Naturales Protegidas.
- Zonas Arqueológicas.
- Áreas de No Admisión de Petitorios.
- Áreas ubicadas dentro de 50 Km de frontera.
- Áreas Agrícolas: superposición total o parcial.
- Áreas Urbanas y/o de Expansión Urbana.
- Áreas de Proyectos Especiales.
- Áreas bloqueadas.

En caso de superposición

Si alguna cuadrícula o cuadrículas del petitorio minero se superponen totalmente sobre derechos mineros prioritarios o sobre Áreas Restringidas a la Actividad Minera, el área del petitorio debe reducirse a las áreas libres o parcialmente libres, previa opinión de la entidad competente de la protección del área restringida, para los casos que obligue la norma.

Si alguna cuadrícula o cuadrículas del petitorio minero se superponen parcialmente sobre derechos mineros prioritarios o sobre Áreas Restringidas a la Actividad Minera, el área del petitorio debe respetar las áreas de los derechos mineros prioritarios o las Áreas Restringidas a la Actividad Minera, previa opinión de la entidad competente de la protección del área restringida

En el caso de superposición total del área, si todas las cuadrículas del nuevo petitorio minero se superponen totalmente sobre derechos mineros prioritarios o sobre Áreas Restringidas a la Actividad Minera, la autoridad nacional o regional procederá a emitir la resolución de cancelación del petitorio.

Luego, el área técnica remitirá su Informe Técnico al área legal de la autoridad administrativa minera nacional o regional (denominado Unidad Técnico Normativa en la Dirección de Concesiones Mineras del INGEMMET o área legal en la Dirección Regional de Energía y Minas).

d) Publicación y entrega de avisos del petitorio.

e) Segundo dictamen técnico y legal.

Presentadas las publicaciones de los avisos de petitorio, estas son anexadas al expediente y luego remitido al área Legal para que evalúe si la presentación y entrega de las publicaciones han sido realizadas dentro del plazo y conforme a ley. En caso que se advierta defectos en el aviso o en el diario publicado y exista un plazo restante a favor del peticionante, el Director de Concesiones Mineras del INGEMMET o el Director Regional de Energía y Minería competente declarará la improcedencia de la publicación y ordenará la expedición de nuevos avisos de petitorio para su publicación, otorgando al titular el plazo que le resta. Vencido el plazo y de continuar el defecto en la publicación, el Presidente del Consejo Directivo del INGEMMET o el Presidente del Gobierno Regional declarará el ABANDONO del petitorio minero.

f) Entrega del título de concesión minera.

g) Publicación en el peruano sobre la nueva concesión.

dentro de los primeros quince (15) días de cada mes, deberá publicar en el Diario Oficial “El Peruano’’ la relación de las concesiones mineras cuyos títulos hubieren sido otorgados durante el mes inmediato anterior. Finalmente, según el artículo 25º del mismo Reglamento de Procedimientos Mineros, contra la Resolución del Presidente del Consejo Directivo del INGEMMET o del Presidente del Gobierno Regional que otorga el título de la concesión minera podrá interponerse recurso de revisión ante el Consejo de Minería, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de publicación del título de concesión minera. Vencido dicho plazo sin que medie impugnación, el Director de la Unidad de trámite documentario del INGEMMET o quien haga sus veces en el Gobierno Regional, extenderá una anotación indicando que el título no ha sido impugnado (Constancia o Certificado de Consentimiento).

h) Inscripción registral del título.

Finalmente, una vez consentido el título de concesión minera, el concesionario tiene la potestad o facultad de decidir su inscripción ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP. Sin embargo, es recomendable hacerlo a fin de resguardarlo del tráfico comercial y a fin de cumplir las exigencias de otros trámites adicionales según la formalidad descrita en el artículo 106º del Texto Único Ordenado de la Ley general de Minería que señala: “Los actos, contratos y resoluciones no inscritos, no surten efecto frente al Estado ni frente a terceros”.

1.- INHABILITACIÓN ABSOLUTA (Art. 31 del TUO): No pueden ejercer actividades mineras en todo el territorio nacional por razón de cargo o función, las siguientes personas:

- El Presidente de la República.
- Miembros del Poder Legislativo.
- Miembros del Poder Judicial.
- Ministros de Estado.
- Funcionarios que tengan rango de ministros.
- El Contralor General de la República.
- Procuradores Generales de la República.
- Funcionarios y Empleados del Sector Energía y Minas.
- El personal de los organismos o dependencias del sector público nacional y organismos públicos descentralizados que ejerzan función jurisdiccional o que realicen actividad minera.
- Los miembros del Ministerio Público y el Tribunal Constitucional, en aplicación de los Arts. 158 y 201, respectivamente, de la Constitución.

2.- INHABILITACIÓN RELATIVA (Art. 32 del TUO): En el territorio de su jurisdicción, no podrán ejercer actividades mineras:

- Las autoridades políticas (Gobernadores, Tenientes Gobernadores)
- Los miembros de la Policía Nacional del Perú.
- Los miembros de las FF.AA.

3.- EXTENSIÓN DE LA INHABILITACIÓN (Arts. 33 del TUO): Están prohibidos de ejercer actividades mineras en forma absoluta o relativa, según sea el caso, el cónyuge y los parientes que dependan económicamente de la persona impedida sea cual fuere el grado de consanguinidad o afinidad.

4.- EXCEPCIONES (Art. 34 del TUO):

a) Que la persona inhábil haya adquirido derechos mineros con anterioridad a la elección o nombramiento, en este caso la adquisición es lícita.

b) Que durante el ejercicio del cargo o función el inhábil adquiera derechos mineros por herencia o legado.

TEMA 3

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL ÁMBITO MINERO.



Alcances sobre la Ley de Comunidades Campesinas

- Constitución Política del Perú

Artículo 89.- Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas.

Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible.

El Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades Campesinas y Nativas

Artículo 149°.- Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial.

https://www.bancomundial.org/es/news/video/2016/09/28/la-consulta-previa-en-el-peru

Ley N° 24656
Ley General de Comunidades Campesinas (publicada el 13.04.87)

¿Cómo define a la comunidad campesina?

Artículo 2.- Las Comunidades Campesinas son organizaciones de interés público, con existencia legal y personería jurídica, integrados por familias que habitan y controlan determinados territorios, ligadas por vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales, expresados en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático y el desarrollo de actividades multisectoriales, cuyos fines se orientan a la realización plena de sus miembros y del país.

¿Quiénes pueden ser comuneros?

Artículo 5.- Son comuneros los nacidos en la Comunidad, los hijos de comuneros y las personas integradas a la Comunidad.

Para ser "comunero calificado" se requieren los siguientes requisitos:

a) Ser comunero mayor de edad o tener capacidad civil;
b) Tener residencia estable no menor de cinco años en la Comunidad;
c) No pertenecer a otra Comunidad;
d) Estar inscrito en el Padrón Comunal; y,
e) Los demás que establezca el Estatuto de la Comunidad.

Se considera comunero integrado:

f) Al varón o mujer que conforme pareja estable con un miembro de la Comunidad; y,
g) Al varón o mujer, mayor de edad, que solicite ser admitido y sea aceptado por la Comunidad.

En ambos casos, si se trata de un miembro de otra Comunidad, deberá renunciar previamente a ésta

¿A qué llamamos “territorio comunal”?

Artículo 7.- Las tierras de las Comunidades Campesinas son las que señala la Ley de Deslinde y Titulación y son inembargables e imprescriptibles. También son inalienables. Por excepción podrán ser enajenadas, previo acuerdo de por lo menos dos tercios de los miembros calificados de la Comunidad, reunidos en Asamblea General convocada expresa y únicamente con tal finalidad. Dicho acuerdo deberá ser aprobado por ley fundada en el interés de la Comunidad, y deberá pagarse el precio en dinero por adelantado.

El territorio comunal puede ser expropiado por causa de necesidad y utilidad públicas, previo pago del justiprecio en dinero. Cuando el Estado expropie tierras de la Comunidad Campesina con fines de irrigación, la adjudicación de las tierras irrigadas se hará preferentemente y en igualdad de condiciones a los miembros de dicha Comunidad.

Órganos de la Comunidad Campesina

La Asamblea General

- Órgano supremo de la Comunidad. Necesario para la adopción de acuerdos sustanciales
- Sus directivos y representantes se escogen mediante elección
- Conformado por 1 delegado por cada 50 comuneros calificados; la Directiva Comunal, los presidentes de las Juntas de Administración Local y de los Comités Especializados

La Directiva Comunal

- Órgano responsable del gobierno y administración de la Comunidad
- Constituida por un Presidente, Vicepresidente y cuatro Directivos como mínimo (secretario, tesorero, fiscal y vocal)
- Serán los responsables de los actos que vulneren la Ley y el Estatuto

Comités Especializados

- Órganos consultivos, de asesoramiento, ejecución o apoyo

D.S. N° 008-91-TR - Reglamento de la Ley General de Comunidades Campesinas (publicada el 15.02.91)

La inscripción de una comunidad campesina es ***"declarativa"***

Aprobación de por lo menos 2/3 de los integrantes de la Asamblea General

→

Registro Regional de Comunidades Campesinas

- Solicitud presentada por el presidente de la Directiva Comunal

→

Registro Regional de Comunidades Campesinas

- Resolución de inscripción

→

Registro de Personas Jurídicas – SUNARP

https://www.youtube.com/watch?v=eYdRd7B2Ips

Consulta Previa

Marco Legal

- **Convenio 169 de la OIT**

  Artículo 15: En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier **programa de prospección o explotación de los recursos** existentes en sus tierras.

  Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.

Ley 29785 – Ley de Consulta Previa

D.S. 001-2012-MC – Reglamento de la Ley de Consulta Previa

Artículo 2. Derecho a la consulta

Es el derecho de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados de forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo. También corresponde efectuar la consulta respecto a los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional y regional que afecten directamente estos derechos.

La consulta a la que hace referencia la presente Ley es Implementada de forma obligatoria solo por el Estado.

Artículo 7. Criterios de identificación de los pueblos indígenas u originarios

Para identificar a los pueblos indígenas u originarios como sujetos colectivos, se toman en cuenta criterios objetivos y subjetivos.

Los criterios objetivos son los siguientes:

a) Descendencia directa de las poblaciones originarias del territorio nacional.
b) Estilos de vida y vínculos espirituales e históricos con el territorio que tradicionalmente usan u ocupan.
c) Instituciones sociales y costumbres propias
d) Patrones culturales y modo de vida distintos a los de otros sectores de la población nacional.

El criterio subjetivo se encuentra relacionado con la conciencia del grupo colectivo de poseer una Identidad Indígena u originaria.

Las comunidades campesinas o andinas y las comunidades nativas o pueblos amazónicos pueden ser identificados también como pueblos indígenas u originarios, conforme a los criterios señalados en el presente artículo. […]

¿Derecho fundamental? Fundamentos destacados

72. En este sentido, si bien la concesión deberá ser objeto de consulta previa, ello sucederá únicamente cuando se advierta que afecta *directamente* a un pueblo indígena u originario. Y es que resulta esencial, en aras de garantizar el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas u originarios, también analizar, desde la Constitución, la publicación tanto de las peticiones de otorgamiento de concesiones mineras, como de las otorgadas dentro de territorio indígena. […]

98. […] este Tribunal considera que, en los casos en los que la concesión minera se decida respecto de territorios de los pueblos indígenas u originarios, con los que estos muchas veces tienen una especial relación, tal medida administrativa se les debe notificar con las solicitudes de otorgamiento de las concesiones, con la finalidad de que estén plenamente enterados de la modificación de la situación jurídica del suelo en que habitan y de los posibles cambios que eventualmente podrían generarse en el futuro.

99. De otro lado, atendiendo a la omisión detectada, este Tribunal considera necesario exhortar al Congreso de la República, así como al Ministerio de Cultura y al Ministerio de Energía y Minas, para que, en el marco de sus competencias y atribuciones, legislen adecuadamente el contenido del derecho a la consulta previa y el de participación ciudadana, y coordinen su reglamentación, en especial con miras a garantizar la publicación culturalmente adecuada.

Guía de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 265-2023-MINAM

GUÍA DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES

OBJETO

Brindar pautas y orientaciones sobre la prevención y gestión de los conflictos socioambientales en el marco de las competencias del MINAM.

ALCANCE

Son de aplicación obligatoria para las unidades de organización, programas, proyectos especiales y organismos públicos adscritos del MINAM.

CONFLICTO SOCIOAMBIENTAL

Proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores o necesidades socioambientales son contradictorios y esa contradicción puede derivar en violencia.

PRINCIPALES ENFOQUES

1. Enfoque de Derechos Humanos.
2. Enfoque Territorial.
3. Enfoque Transformativo.
4. Enfoque de Interculturalidad.
5. Enfoque de Género.

ESTADO DE LOS CONFLICTOS

a) Latente: Cuando no existen manifestaciones públicas relevantes ni frecuentes.
b) Manifiesto: Cuando existen expresiones públicas, cuando las posiciones de los actores y los elementos en conflicto se hacen expresos.

ACTORES DE LOS CONFLICTOS

1. Actores primarios: Están directamente involucrados en el conflicto socioambiental.
2. Actores secundarios: Están involucrados indirectamente en el conflicto.
3. Terceros imparciales: Son aquellos que sin ser parte del conflicto participan a fin de darle una atención en el proceso de diálogo.

MECANISMOS DE INTERVENCIÓN

- Prevención
- Tratamiento
- Seguimiento

PREVENCIÓN DE CONFLICTOS

1. Identificación de casos.
2. Monitoreo y atención de casos en prevención.
3. Acciones de prevención.

REPORTE DE ALERTA TEMPRANA DE CONFLICTOS

Mecanismo de prevención que tiene como objetivo advertir sobre las situaciones que ameriten atención inmediata por parte de las unidades de organización del MINAM, programas y proyectos especiales, así como sus organismos públicos adscritos.

REDES DE ALERTA TEMPRANA DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES

Tienen una finalidad preventiva, es decir, alertar sobre la configuración o surgimiento de conflictos socioambientales y/o potenciales escenarios de conflictividad.

¿Y si se presentan conflictos de manera posterior?



01 **Conciliación extrajudicial.**

02 Conciliación judicial.

03 Transacción extrajudicial.

04 Arbitraje.

Pero… ¿Qué es el arbitraje?

El arbitraje es un modelo resolutorio heterocompositivo, de origen voluntario, que emerge del interés de las partes de someter un conflicto al conocimiento, trámite y decisión de un tercero neutral llamado árbitro.

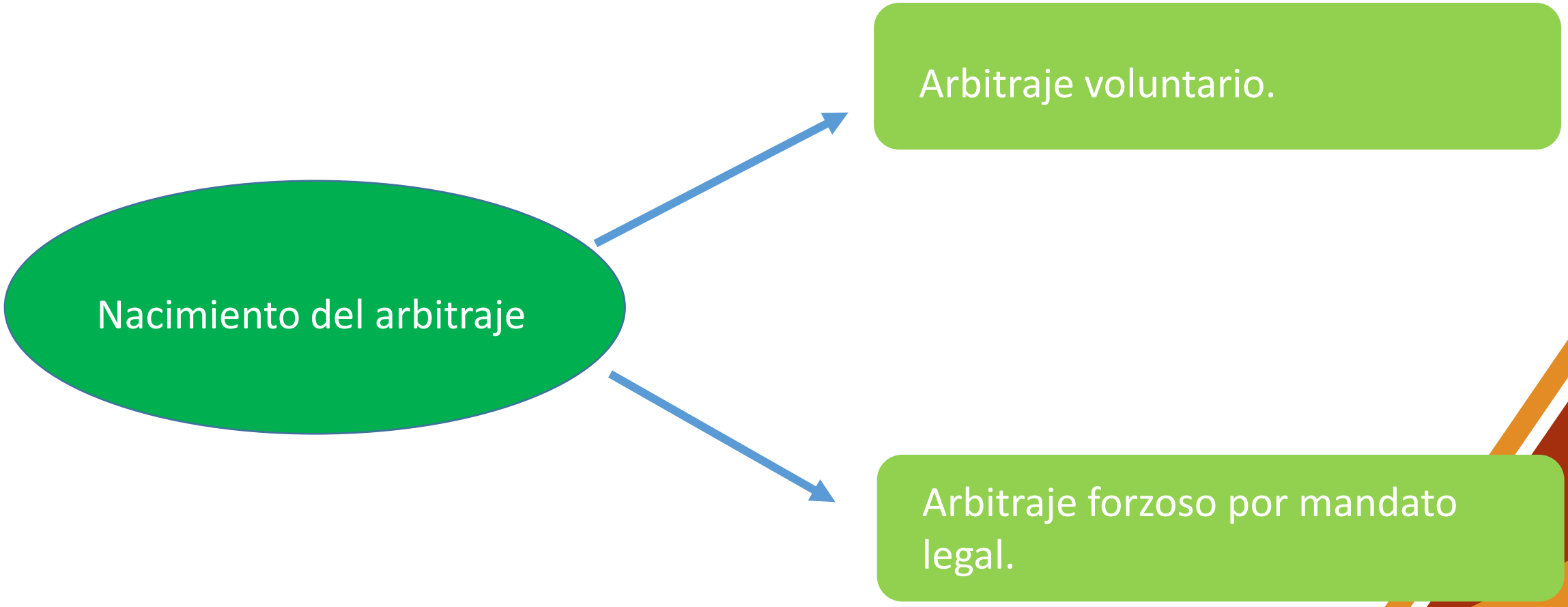
El arbitraje, como medio de solución definitiva de controversias, es un mecanismo idóneo y eficiente en la búsqueda de modelos alternativos a la prestación del servicio de justicia. Por sus especiales características de economía, informalidad y celeridad, es ya una institución cuya dinámica es capaz de dar respuestas adecuadas a los litigantes.



El arbitraje en el Perú tiene efecto obligatorio

artículo 83° de la **derogada** Ley General de Arbitraje establecía textualmente que "El laudo arbitral consentido o ejecutoriado tiene valor equivalente al de una sentencia y es eficaz y de obligatorio cumplimiento desde su notificación a las partes."

Incluso, este mismo artículo, a fin de reforzar el carácter obligatorio del Jaudo señalaba que "Si lo ordenado en el Jaudo no se cumple por la parte o partes a quienes corresponda hacerlo, el interesado podrá solicitar su ejecución forzosa ante el Juez Especializado en lo Civil del lugar de la sede del arbitraje que corresponda en la fecha de la solicitud, cuando no hubiera podido ser ejecutado por los propios árbitros o por la institución organizadora en rebeldía del obligado, con las facultades que aquellos o a ésta se le hubiesen otorgado o convenido."


Nacimiento del arbitraje
Arbitraje voluntario.
Arbitraje forzoso por mandato legal.

¿Cuál es la ley sobre arbitraje vigente en la actualidad ?

DECRETO LEGISLATIVO N° 1071 (Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 28 de junio de 2008)
(Modificado por Decreto Legislativo N° 1231 de fecha 26 septiembre 2015)

Artículo 1.

El presente Decreto Legislativo se aplicará a los arbitrajes cuyo lugar se halle dentro del territorio peruano, sea el arbitraje de carácter nacional o internacional; sin perjuicio de lo establecido en tratados o acuerdos internacionales de los que el Perú sea parte o en leyes que contengan disposiciones especiales sobre arbitraje, en cuyo caso las normas de este Decreto Legislativo serán de aplicación supletoria.



https://cdn01.pucp.education/carc/wp-content/uploads/2019/04/22214807/decreto-legislativo-n1071-2017.pdf

TEMA 4

JURISPRUDENCIA EN MINERÍA.



Nuestro país tiene un antecedente de reclamación. Como consecuencia de los ataques sufridos por problemas sociales, en el 2020, la empresa canadiense Lupaka Gold presentó un reclamo (ARB/20/46) ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) afirmando que el Estado Peruano no protegió su inversión al no resolver el bloqueo de las vías hacía sus instalaciones, pese a que formuló reiteradas solicitudes de asistencia a la policía, a los fiscales y diversos órganos del gobierno. Aún no se cuenta con una decisión sobre la controversia; sin embargo, lo que resuelva el Tribunal en este caso podría marcar una línea de reclamos contra el Estado Peruano.



https://icsid.worldbank.org/es/acerca

Para la configuración del delito de minería ilegal no se exige un daño efectivo; basta con la puesta en peligro [Casación 464-2016, Pasco]

Acusación: Delito de contaminación por minería ilegal. 307 A

Fiscal superior penal de Pasco pues en primera instancia absolvieron a la imputada.

Por Resolución Jefatural N.° 3989-2000-RPM, del trece de octubre del dos mil, se aprobó el título de la concesión minera Tres Estrellas.

La acusada conocía que para dedicarse a la extracción de recursos naturales no metálicos, tenía que contar con una autorización administrativa. Ello se demuestra con la solicitud del cuatro de febrero de dos mil trece, que presentó a la Dirección Regional de Energía y Minas e Hidrocarburos, respondida con el Informe N.° 42-2013-G.R.PASCO/DREM/ATM/RCR

Como **circunstancias concomitantes**, se le atribuyó la explotación de mineral no metálico (agregados) en la comunidad Sacra Familia, distrito de Simón Bolívar, provincia y departamento de Pasco, sin la autorización de la entidad competente.

<u>Considerando decimoprimero:</u> El objeto de protección del delito de minería ilegal es precisamente la protección del ambiente equilibrado y adecuado. El legislador creó este tipo para reprimir las acciones mineras no autorizadas, que afectarán al medioambiente o sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental. Por medioambiente o sus componentes, se entiende el conjunto de elementos que conforman un ecosistema determinado, cuya normalidad se ve alterado por la acción, la misma que no necesariamente se encuentra vinculada a una acción de contaminación ambiental, sino que puede implicar una afectación a un paisaje.

<u>Considerando decimotercero:</u>

- Acto minero (extracción del mineral y beneficio).
- Falta de autorización de entidad administrativa.
- Daño potencial o efectivo al medio ambiente.

[Casación 1716-2016, Lima]

“La devolución de pago de derecho de vigencia procede conforme a los supuestos previstos en el artículo 24 del Reglamento de la Ley General de Minería. Cuando se invoque el literal f) de la citada norma, el supuesto de caso fortuito o fuerza mayor deberá ser acreditado por la entidad correspondiente o la Dirección General de Minería. En el caso concreto, existió un informe de la Dirección General de Minería que resolvía no considerar la configuración de un supuesto de fuerza mayor o caso fortuito; en tanto el pago que se realiza es por el derecho de concesión no por la efectiva explotación y uso de la concesión la cual deberá cumplir requisitos posteriores particulares en el caso de que la superficie pertenezca a comunidades nativas”.

3.1. Se deberá establecer si la Empresa Minera Condoraque S. A. tiene derecho a la devolución de los derechos de vigencias pagados por la demandante desde el año mil novecientos noventa y nueve hasta dos mil seis, como consecuencia de considerar la oposición de la comunidad de Puna Ayllu a dialogar con los titulares de las concesiones, como un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor

4.1. Mediante escrito de fecha dieciséis de octubre de dos mil nueve, obrante a fojas ciento cuatro, la Empresa Minera Condoraque S. A. interpuso demanda contencioso administrativa, solicitando la nulidad de diversas resoluciones del Consejo de Minería del Ministerio de Energía y Minas; se ordene al Ingemmet la devolución de los derechos de vigencias pagados por la demandante desde el año mil novecientos noventa y nueve hasta dos mil seis, inclusive por todas las concesiones de propiedad de la empresa por todos esos años; y, se le exonere del pago de derechos de vigencia a partir del ejercicio dos mil seis en adelante, mientras permanezca inalterada la situación que justifica su reclamo.

¿Cómo se defiende la Dirección General de Minería?

Oficio N° 654-2008- MEM-DGM el mismo que se fundamentó en el Informe N° 1440-2008- MEM/DGM/DNM, que manifestaba que la solicitud interpuesta por la Empresa Minera Condoraque S. A. debía ser declarada improcedente porque la oposición de la comunidad a dialogar con los titulares de las concesiones mineras era previsible, por ende, no se configuraba la causal de fuerza mayor contemplada en el artículo 25 del Decreto Supremo N° 003-94-EM.

Se debe considerar que el otorgamiento del título de concesión minera no significa la autorización para que el titular de la misma ejerza la actividad minera, pues esta facultad comienza luego de expedida la autorización por la autoridad correspondiente, previo trámite y cumplimiento de los requisitos de ley, dentro de los cuales está lo dispuesto en la Ley N° 26505 y su reglamento, que entre otras cosas refiere que la utilización de tierras para el ejercicio de actividades mineras o de hidrocarburos requiere el acuerdo previo con el propietario.

1. Solicitud de Concesión Minera: Se inicia con la solicitud de una concesión minera ante el INGEMMET, o ante los gobiernos regionales si se trata de pequeños productores mineros o mineros artesanales, según corresponda.

2. Elaboración de Estudios Ambientales: Es necesario elaborar estudios ambientales para evaluar los impactos del proyecto minero y definir medidas de mitigación y rehabilitación.

3. Participación Ciudadana: Se debe coordinar un taller con la población local donde se presentará el estudio ambiental y se buscará la participación de la comunidad.

4. Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) o Plan de Monitoreo Arqueológico (PMAR): Se debe solicitar el CIRA o PMAR al Ministerio de Cultura, para asegurar la protección del patrimonio arqueológico.

5. Autorización de Uso de Terrenos: Se debe acreditar la autorización para el uso de los terrenos superficiales, ya sea mediante acuerdos con propietarios privados, comunidades, o mediante la solicitud a MINEM en caso de terrenos públicos.

6. Autorización de Actividades Mineras: Finalmente, se solicita la autorización de actividades mineras a la Dirección General de Minería del MINEM, o al gobierno regional correspondiente.

6.5. Para que un determinado hecho califique como caso fortuito o fuerza mayor y configure una causal eximente de responsabilidad se requiere verificar que el hecho cumpla con las características de ser extraordinario, imprevisible e irresistible:

"(…) Para que un acontecimiento constituya caso fortuito o fuerza mayor, se exige que el hecho sea extraordinario -que salga del curso natural y ordinario de las cosas-; que sea imprevisible- que supere la actitud normal de previsión que sea dable requerir, o inevitable como obstáculo que determine la impotencia absoluta de prevenir la ocurrencia del evento o resultado-; y que sea irresistible, es decir, no ser susceptible de ser superado"1

1 GUZMÁN NAPURÍ, Christian. Manual del Procedimiento Administrativo General. Pacífico Editores: Lima, 2013, p. 676

6.7. En el caso concreto la imposibilidad de explotación de la concesión por falta de un acuerdo con los propietarios de una superficie constituye un riego típico de la actividad minera en nuestra realidad nacional; sin embargo, frente a ello nuestra legislación en su artículo 7 de la Ley N° 26505 brinda otra alternativa: la servidumbre minera. Como regla para que proceda la explotación de la concesión se debe negociar con los propietarios de la superficie, los problemas propios de ello son un riesgo común en la actividad minera; si dicha conciliación fracasa, el dueño de la concesión aún cuenta con la capacidad de solicitar una servidumbre minera.

6 6.8. En el caso concreto, la Empresa Minera Condoraque S.A. sabia de los problemas sociales existentes con la explotación de la concesión, lo que ya demostraría que no se trata de un hecho per se extraordinario; asimismo, al no evidenciarse que existió una solicitud de servidumbre minera pese a que esta era un atributo del concesionario se puede afirmar que el hecho no fue irresistible, pues existía una medida de carácter legal, para lograr el cometido: explotación de la concesión.



BIBLIOGRAFÍA

- ✓ Congreso de la República del Perú. (1992). Ley General de Minería – Decreto Legislativo N.º 708. https://www.minem.gob.pe
- ✓ Ministerio de Energía y Minas del Perú. (2023). Catastro Minero y Sistema de Concesiones Mineras en el Perú. https://www.minem.gob.pe
- ✓ Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET). (2023). Manual de procedimientos para el otorgamiento de concesiones mineras. https://www.ingemmet.gob.pe
- ✓ Defensoría del Pueblo. (2020). Conflictos sociales vinculados a la actividad minera: análisis y propuestas para su prevención. https://www.defensoria.gob.pe
- ✓ Banco Mundial. (2019). Mejores prácticas para la resolución de conflictos en el sector extractivo. https://www.worldbank.org

GRACIAS

